

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3071/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสินพูนพินการยาง

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 19, มาตรา 20, มาตรา 65 ตรี (

ใบรับเงินซึ่งเป็นหลักฐานการจ่ายเงินของโจทก์มีแต่ชื่อตัวผู้รับเงินซึ่งเป็นผู้ขาย โดยไม่ระบุนามสกุลและบ้านเลขที่ของผู้รับเงินหรือผู้ขาย แสดงว่าโจทก์ไม่สามารถ พิสูจน์ตัวผู้ขายยงให้โจทก์และรับเงินไปจากโจทก์ น้าเชื่อว่าโจทก์ทำใบรับเงินเหล่านี้ขึ้นเอง ต้องถือว่ารายจ่ายของโจทก์ตามใบรับเงินที่โจทก์นำมาให้ตรวจสอบนั้นเป็น รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็น ผู้รับเงิน รายจ่ายที่โจทก์กล่าวอ้างทั้งสามรอบระยะ เวลาบัญชีตามใบรับเงินเหล่านี้จึงไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิ ตาม ประมวลรษฎากร มาตรา 65 ตรี (18)เมื่อใบรับเงินที่โจทก์กล่าวอ้างทั้งหมดรับฟังไม่ได้ ราคายางที่โจทก์ซื้อตามที่ระบุในใบรับเงินย่อมรับฟังไม่ได้ตามไปด้วย เมื่อจำเลย กำหนดราคายางขึ้นมาโดยอาศัยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลัก ย่อม เป็นการกำหนดราคาที่มีเหตุผล ทั้งราคายางตามประกาศดังกล่าวก็ระบุไว้โดย ละเอียดเป็นรายเดือนทุกเดือนในสามรอบระยะเวลาคัญดังกล่าวตามประเภทของ ยาง การกำหนดราคายางที่จำเลยกระทำในกรณีนี้จึงชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่ให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มทั้งสามรอบระยะเวลาบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๑๐,๕๒๗ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงินจำนวน ๑,๒๔๒,๐๐๐.๑๐ บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้หลายประการและว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามฟ้องเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนการขายยาง และให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินภาษีให้โจทก์ โดยภาษีที่จะคืนให้ นั้น ให้คำนวณจากยอด ๑,๓๓๘,๙๖๕.๓๒ บาท หักด้วยภาษีที่โจทก์จะต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๒๕ โดยภาษีที่จะต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๒๔ นั้น ได้แก่ภาษีที่ได้ปรับปรุงกำไรสุทธิในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสินค้ายางพาราที่ไม่ได้ลงบัญชีเป็นเงิน ๘๓,๗๖๐ บาทแล้ว และภาษีที่จะต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๒๕ นั้น ได้แก่ภาษีที่ได้ปรับปรุงกำไรสุทธิในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินเกินบัญชีจำนวน ๓๙,๓๙๙.๔๗ บาทแล้ว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ศาลฎีกาได้ตรวจพิเคราะห์ใบรับเงินในแฟ้มหมายเลข ล.๑๒ ถึง ล.๑๗ แล้ว เห็นว่ามีจำนวนมากมายับยั้งยับซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันคือเป็น

แบบพิมพ์ระบุวันที่ชื่อผู้รับเงินโดยไม่ระบุชื่อสกุล (นามสกุล) ของผู้รับเงิน ระบุหมู่ที่เท่าใด ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัดพร้อมรายละเอียดว่ารับเงินค่าจ้างแผ่นจำนวนเท่าใด ราคาเท่าใด และมีลายมือชื่อผู้รับเงิน เช่น วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕ ข้าพเจ้านายสมนึก ที่อยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทวิสินพุนพินการยางเป็นค่าจ้างแผ่น ๙๔๘ ก.ก. ราคา ก.ก. ละ ๑๔ บาท ๒๖ สต. รวมเป็นเงิน ๑๓,๕๓๘ บาท ๔๘ สต. ตอนท้ายมีลายมือชื่อ สมนึกผู้รับเงิน การที่ไม่มีการกรอกชื่อสกุลลงไปเลย ทั้งลายมือที่เขียนข้อความลงในใบรับเงินเหล่านี้ล้วนมีลักษณะเหมือนกันทั้งสิ้นจึงน่าจะเชื่อว่าคนของโจทก์เป็นผู้กรอกข้อความเหล่านี้เองหาใช่ผู้ขายหรือผู้รับเงินเป็นผู้กรอกข้อความไม่ เมื่อเป็นดังนี้จึงทำให้เข้าใจว่าโจทก์จัดทำใบรับเงินเหล่านี้ขึ้นเองทั้งฉบับ โจทก์พิสูจนตัวผู้ขายยงให้โจทก์และรับเงินไปจากโจทก์ไม่ได้เลยแม้แต่รายเดียว ต้องถือว่ารายจ่ายของโจทก์ตามใบรับเงินทั้งหมดที่โจทก์นำมาให้ตรวจสอบนั้นเป็นรายจ่ายที่พิสูจนไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ นายอี ลีวหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ก็ไม่ได้คัดค้านในเรื่องนี้เลย แต่คัดค้านในเรื่องราคาจ้างที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้กับเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะหักค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ ๙๕ ของราคาจ้างที่โจทก์ขายไป พยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยทั้งสามนำเสนอสืบฟังได้แน่ชัดว่าโจทก์พิสูจนไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินค่าจ้างยงให้โจทก์ตามใบรับเงินทั้งหมดที่โจทก์กล่าวอ้างในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๒๔ ถึง ๒๕๒๖ รายจ่ายที่โจทก์กล่าวอ้างตามใบรับเงินเหล่านี้จึงไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ทั้งนี้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ตรี (๑๘)

ในปัญหาที่ว่า การที่จำเลยกำหนดต้นทุนของยงที่โจทก์ขายให้โจทก์โดยให้ถือราคาขายเฉลี่ยรายเดือนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเอกสารหมายเลข ๑๘ ขอบหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อใบรับเงินที่โจทก์กล่าวอ้างทั้งหมดรับฟังไม่ได้ดังได้วินิจฉัยมาแล้ว ราคาจ้างที่โจทก์ซื้อตามที่ระบุไว้ในใบรับเงินเหล่านั้นย่อมรับฟังไม่ได้ตามไปด้วย เมื่อจำเลยกำหนดราคาจ้างขึ้นมาโดยอาศัยประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เป็นหลักเช่นนี้ ย่อมเป็นการกำหนดราคาที่มีเหตุผล ทั้งราคาขายตามประกาศ
หมาย ล.๑๘ ดังกล่าวก็ระบุไว้โดยละเอียดเป็นรายเดือนทุกเดือน ในปี ๒๕๒๔ ถึง
๒๕๒๖ ตามประเภทของยาง การกำหนดราคาอย่างที่จำเลยกระทำในกรณีนี้จึงชอบ
แล้ว

สำหรับการที่จำเลยกำหนดต้นทุนของยางที่โจทก์ขาย ให้โจทก์ร้อยละ ๙๕ อัน
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบที่กรมสรรพากรได้วางไว้ในหนังสือกรมสรรพากรที่
กค.๐๘๑๐/๑๘๑๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ หมาย ล.๑๙ นั้น เห็นว่าระเบียบดัง
กล่าวนี้นี้จะนำมาใช้ในการกำหนดต้นทุนของยางที่โจทก์ขายก่อนวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๒๖ไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการที่จำเลยกำหนดต้นทุนของยางที่โจทก์ขาย ให้โจทก์
ร้อยละ ๙๕ ของราคาขายนั้น แม้จำเลยจะอ้างระเบียบดังกล่าวไม่ได้ ศาลฎีกาก็เห็น
ว่าเป็นการกำหนดต้นทุนที่เหมาะสมและเป็นคุณแก่โจทก์มากแล้ว เพราะตาม
พฤติการณ์ที่โจทก์ซื้อยางแล้วนำมาขายอีกต่อหนึ่งนั้น โจทก์น่าจะต้องมีการอยู่บ้าง
จำเลยกำหนดต้นทุนให้โจทก์ถึงร้อยละ ๙๕ นับว่าเป็นต้นทุนที่สูง ศาลฎีกาจึงเห็นว่า
จำเลยกำหนดต้นทุนขายยางให้โจทก์ร้อยละ ๙๕ ของราคาขายชอบแล้ว ที่โจทก์
นำสืบว่าโจทก์มีต้นทุนสูงกว่านี้นั้นไม่น่าเชื่อถือ จริงอยู่การซื้อขายยางบางรายโจทก์
อาจมีกำไรน้อยมาก และบางรายอาจขาดทุนได้ แต่โดยส่วนเฉลี่ยแล้วไม่น่าเชื่อว่า
โจทก์มีต้นทุนสูงกว่าร้อยละ ๙๕ ของราคาขายที่โจทก์ขาย

อาศัยเหตุผลดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว ดังนั้นจำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินภาษีตามฟ้องให้โจทก์ ทั้งนี้เพราะเงินภาษีที่โจทก์
ค้างชำระให้จำเลยที่ ๑ นั้นมีจำนวนมากกว่าค่าภาษีที่ผู้ส่งออกซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ให้
โจทก์ได้หักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย

พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------